

מסורת הש"ם

(א) פטהדרין ו: [ע"ש], (ב) שם פת. מסכת טו: תמורה ו, (ג) [שנת מב קלה. טוכה טו. יעמות כת.], (ד) [נכרתה ממ. וט"ג], (ה) לעיל כת. נדרים מר: מולין קלד: תמורה ו. נדה נא., (ו) לעיל יא., (ז) ויקרא כג., (ח) וכדמתי בירושלמי תנאי' מעשרות פ"ג כל"ל וכן הגיה מהרש"א בנסהדרין פת. ד"ה מרחו,

תורה אור השלם

1. לא תביא אֶתְּנָן וְזוֹהָר וּמוֹחֵד קֶלֶב בֵּית יי אֱלֹהֶיךָ לְקֵל גֵּדֵר בִּי תוֹעֲבֹת יי אֱלֹהֶיךָ גַּם שְׁנִיָּהֶם: דברים כג יט 2. כִּי הִלַּל יִשְׁעַי עַל תַּאֲוַת נַפְשׁוֹ וּבִצְעַ בְּרִיךְ נֶאֱמַר יי: תהלים י ג 3. וְכִרְמֶיךָ לֹא תַעֲוֹלֵל וּפְרֹט כִּרְמֶיךָ לֹא תִקְלַט לְעֵנִי וְלֹא תַעֲבֹב אֶתָּם אֲנִי יי אֱלֹהֶיכֶם: ויקרא יט י ובקצרבם אֶת קְצִיר אֲרֻצְכֶם לֹא תִבְלֶה פֶּתַח שְׁדֶךְ בַּקִּצֹּר וְקִלְטָה קְצִירָךְ לֹא תִקְלַט לְעֵנִי וְלֹא תַעֲבֹב אֶתָּם יְיָ ויקרא כג כב

לעני רש"י

אישקובי"ר. לטאטא, לנקות.

רבינו חננאל

ובכו רבכו ודחה הא דאביי ואמ' לעולם הני כולהו סבירא להו שינוי קונה, ור' שמע' בן יהודה לא אמ' אלא בצבע שיכול להעבירו על ידי ספון כדאמרין, ובית שבאי דאמ' אם נתן לה באמנה חטים ופשתאון סלת וכולי' אטור משום דלגבוה ומאיס, ור' אליעזר בן יעקב דאמי הגזול חטים וטענו וכולי' והפריש ממנה חלה אין זה מברך להפריש חלה, אלא מנאץ שמברך על מה שאינו שלי, וזו היא מצוה אחת בעביהו. ור' ישמעאל דאמי נותן פיהא אפילו מן העיסה משום דכתי' תעובב ויתירא מריבויא דקריא קא מפיק ליה, ועד כאן לא אמר ר' שמע' בן אלעזר כל שבח שהשביח גזולן ידיו על העליונה, נוטל שבחו, שכל הגזולין משלמין כשעת הגזלה, כחש אומי' לו הרי שלך לפניך, בבחשה אדר בריא. אמ' רב יהודה הא' שמואל היולבאת כר' שמע' בן אלעזר. ואקשינן, ומי אמי' שמואל כחש מחזיר לו הגוילה והאמ' שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזולן אלא לנזקין, פיר' אם כחש אין שמין ונותנין לו הגוילה בעיניה לגזול אלא נותן לו אחר כעין שגזל. ופרקינן אליבא דרב, כי קאמי' שמואל אין שמין אלא נותן לו אחרת כעין שגזל בבחשה דלא הדר, חדושיבין לה כמותה, וכי אמ' הלכה כר' שמע' בן אלעזר וליה לשמו' לא סבירא ליה.

הגזול עצים

מאספורק. שם מקום: **בוצע** צרך. גזול ומנדך. בוצע כמו כל בוצע בוצע (משלי א): **מאי קאמר**. איירי בשבחה וקמתי הרי שלך לפניך והאי לישגא לא שיך למימר אלא בדבר שכיחש מקדמותו שאמר לו טלטו כמות שהוא כחוש: **מזוט פאה** להפריש מן

דמאספורק בית שמאי אוסרין וב"ה מתירין מאי טעמיה דבית שמאי אמר קרא יגב שניהם לרבות שינוייהם ובית הלל אמר קרא הם ולא שינוייהם ובית שמאי הא כתיב הם ההוא מיבעי ליה הם ולא ולדותיהם ובית הלל תרתי שמעת מינה הם ולא שינוייהם הם ולא ולדותיהם ובית הלל גמי הכתיב גם * גם לב"ה קשיא רבי אליעזר בן יעקב מאי היא דתניא ב"ר אליעזר בן יעקב אומר הרי שגזל סאה של חמין טחנה לשה ואפאה * והפריש ממנה חלה כיצד מברך * אין זה מברך אלא מנאץ ועל זה נאמר ²בוצע ברך נאץ ה' ר' שמעון בן אלעזר מאי היא דתניא כלל זה אומר ר' שמעון בן אלעזר כל שבח שהשביח גזולן ידיו על העליונה רצה נוטל שבחו רצה אומר לו הרי שלך לפניך מאי קאמר אומר רב ששת ה"ק ה' השביחה נוטל שבחו כחש אומר לו הרי שלך לפניך דשינוי במקומו עומד אי הכי אפילו השביח גמי אמרי ²מפני תקנת השבים ר' ישמעאל מאי היא דתניא³ ימצות פאה להפריש מן הקמה לא הפריש מן הקמה מפריש מן העומרים לא הפריש מן העומרים מפריש מן הכרי עד שלא מרחו מרחו מעשר ונותן לו משום ר' ישמעאל אמרו ה"אף מפריש מן העיסה ונותן לו א"ל רב פפא לאביי איכפל כל הני תנאי לאשמועינן כב"ש א"ל הכי קאמרי ⁴לא נחלקו בית שמאי וב"ה בדבר זה אומר רבא במאי דלמא עד כאן לא קאמר רבי שמעון בן יהודה התם אלא בצבע הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון ועד כאן לא קאמרי ב"ש התם אלא לגבוה משום דאימאים ועד כאן לא קאמר ר' אליעזר בן יעקב התם אלא לענין ברכה משום ⁵דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה ועד כאן לא קאמר ר"ש בן אלעזר התם אלא בהבחשה דהדר ועד כאן לא קאמר ר' ישמעאל התם אלא לענין פאה משום דכתיב ³תעובב יתירא וכי תימא ליגמר מיניה מתנות עניים שאני כדבעי ר' יונתן דבעי ר' יונתן מאי טעמא דר' ישמעאל משום דקסבר שינוי אינו קונה או דלמא בעלמא קסבר שינוי קונה והבא משום דכתיב תעובב יתירא ואם תמצוי לומר טעמא דר' ישמעאל משום דקסבר שינוי אינו קונה תעובב יתירא דכתב רחמנא למזה לי מבועי ליה לכדתניא ⁶המפקיר כרמו והשכים לבקר ובצרו חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה ופטור מן המעשרי אומר רב יהודה אומר שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר ומי אמר שמואל הכי ⁷והאמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזולן אלא לנזקין בשלמא

לרבא דאמר כי קאמר ר' שמעון בן אלעזר התם בהבחשה דהדר לא קשיא כי קאמר הלכה כרבי שמעון בן אלעזר דשינוי במקומו עומד בהבחשה דהדר וכי קאמר שמואל התם אין שמין לא לגנב ולא לגזולן אלא לנזקין בהבחשה דלא הדר אלא לאביי דאמר כי קאמר רשב"א בהבחשה דלא הדר קאמר מאי איכא למימר אביי מתני הכי אמר רב יהודה אמר שמואל אמרו כל ב"ה מנאץ ועל זה נאמר ²בוצע ברך נאץ ה' ר' שמעון בן אלעזר מאי היא דתניא כלל זה אומר ר' שמעון בן אלעזר כל שבח שהשביח גזולן ידיו על העליונה רצה נוטל שבחו רצה אומר לו הרי שלך לפניך מאי קאמר אומר רב ששת ה"ק ה' השביחה נוטל שבחו כחש אומר לו הרי שלך לפניך דשינוי במקומו עומד אי הכי אפילו השביח גמי אמרי ²מפני תקנת השבים ר' ישמעאל מאי היא דתניא³ ימצות פאה להפריש מן הקמה לא הפריש מן הקמה מפריש מן העומרים לא הפריש מן העומרים מפריש מן הכרי עד שלא מרחו מרחו מעשר ונותן לו משום ר' ישמעאל אמרו ה"אף מפריש מן העיסה ונותן לו א"ל רב פפא לאביי איכפל כל הני תנאי לאשמועינן כב"ש א"ל הכי קאמרי ⁴לא נחלקו בית שמאי וב"ה בדבר זה אומר רבא במאי דלמא עד כאן לא קאמר רבי שמעון בן יהודה התם אלא בצבע הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון ועד כאן לא קאמרי ב"ש התם אלא לגבוה משום דאימאים ועד כאן לא קאמר ר' אליעזר בן יעקב התם אלא לענין ברכה משום ⁵דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה ועד כאן לא קאמר ר"ש בן אלעזר התם אלא בהבחשה דהדר ועד כאן לא קאמר ר' ישמעאל התם אלא לענין פאה משום דכתיב ³תעובב יתירא וכי תימא ליגמר מיניה מתנות עניים שאני כדבעי ר' יונתן דבעי ר' יונתן מאי טעמא דר' ישמעאל משום דקסבר שינוי אינו קונה או דלמא בעלמא קסבר שינוי קונה והבא משום דכתיב תעובב יתירא ואם תמצוי לומר טעמא דר' ישמעאל משום דקסבר שינוי אינו קונה תעובב יתירא דכתב רחמנא למזה לי מבועי ליה לכדתניא ⁶המפקיר כרמו והשכים לבקר ובצרו חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה ופטור מן המעשרי אומר רב יהודה אומר שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר ומי אמר שמואל הכי ⁷והאמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזולן אלא לנזקין בשלמא

לרבא דאמר כי קאמר ר' שמעון בן אלעזר התם בהבחשה דהדר לא קשיא כי קאמר הלכה כרבי שמעון בן אלעזר דשינוי במקומו עומד בהבחשה דהדר וכי קאמר שמואל התם אין שמין לא לגנב ולא לגזולן אלא לנזקין בהבחשה דלא הדר אלא לאביי דאמר כי קאמר רשב"א בהבחשה דלא הדר קאמר מאי איכא למימר אביי מתני הכי אמר רב יהודה אמר שמואל אמרו

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צד.

ואפאה (והירים) [והפריש] ממנה חלה. משעת גלגול מתחייב צחלה אלא צחותא קמ"ל דאע"פ שעשה כל השינויים הללו אין אלא מנאץ א"נ משום דהיכא דאין תחילתו עיסה אין מתחייב צחלה עד

ל"א הפריש מן הקמה יפריש מן העומרים. אביי לטעמי' דלומר צריש תמורה (ד' ו. ו) ושם ד"ה אמר) כל דלומר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני ומפרש התם דטעמא דפריש מן העומרים משום תעובב יתירא דצלא תעובב יתירא לא היה מיחייב דכיון דעביד על לא תכלה הוה אחינא דאהני ופטור ולהכי אנטריך אביי בשמעתינן ע"כ לר' ישמעאל למימר שינוי במקומו עומדת אכל לרצא דלמחש התם כל דלמר רחמנא לא תעביד כי עביד לא מהני בלא תעובב יתירא מפריש מן העומרין ולא מצעי ליה תעובב יתירא אלא למפקיר כרמו או לרבי ישמעאל אי שינוי קונה אנטריך דמפריש מן העיסה ואם תאמר לאביי דאנטריך תעובב יתירא לחייב מן העומרים מפקיר כרמו מנליה דחייב צפאה וי"ל דתרמי ש"מ וכן ל"ל לרצא אליבא דרבי ישמעאל אי סבר רבי ישמעאל דשינוי קונה דריש תעובב יתירא לחייב מן העיסה אם כן המפקיר כרמו מנליה דמשמע דהיא דרשה אחיא ככ"ע מדדייק צפרק צא סימן (נדע ד' נא. ושם ד"ה מין) דלא דתנן התם כל שחייב צפאה חייב צמעשר היינו כל מין שחייב צפאה חייב צמעשר דאי לאו הכי הרי מפקיר כרמו דחייב צפאה ופטור מן המעשר ומאי ראיא היא דלמא מתני' כרבי ישמעאל דמוקי תעובב יתירא לחייב מן העיסה ולא מיימי' למדרש שיתחייב צפאה אלא ודאי ליכא דפליג אההוא תנא דמפקיר כרמו ותרמי ש"מ דפרשישני: **מרחו מעשר** ונותן לו. ואפילו למאן דאית ליה צרייה כל זמן שלא הפריש פאה ולא צברה היה הכל שלו ותתחייב הכל צמעשר ושזב לא יפטור ואם תאמר תרומה גמי לתמי שתורס ונותן לו ואין לומר דתרומה בללא הכי יפריש העני וכל פאה חייבת בתרומה חדא דא"כ מקדים מעשר לתרומה גדולה ועוד דתנן במסכת תרומות צפ"ק (מ"ה) אין תורמין מן הלקט ומן השכחה כו' ונראה לפרש משום דתרומה דבר קל למרוס לא חש להזכיר יש מפרשים דלהכי אין תורס משום דצגורין רגילין לתרוס ^א דתתנן במסכת מעשרות (פ"ב) מלא פירות ממורחין צדה מכווסין אסורים משום גזל מפחרין מותרין משום גזל צין כן וצין כן חייבין צמעשר ופטורין מן התרומה לפי שאי אפשר לגזון שעתקר אלא אם כן ניטלה תרומה גדולה: ותנן

עין משפט
נר מצוה

ח א מיי פ"א מהל' ברכות הל' יט וע"ש כדמי' סמך עשין כו טו"ע א"ח סי' קלו סעיף א':
ט ב ג מיי פ"ב מהל' גילה ואכילה הל' ב ועיין בהשגות ובמ"מ סמך עשין עב טו"ע ח"מ סי' שסב סעי' ב:
י ד ה מיי פ"א מהל' מתנות עניים הל' א והלכה ב:

גליון הש"ם

גמ' גב לבי"ח קשיא. עיין לעיל דף נד ע"ג מוספות ד"ה תמור: שם והפריש בטובה חלה. עיין ברכות דף מה ע"א מוס' ד"ה אכל עוב:

מוסף רש"י

ברצע ברך. ובוזע לטון גוילה דכתיב (משלי א) כן אחרות כל בוצע בוצע את נפש בעליו יקח (שנהדרין א). מצות פאה להפריש חלה. חלה. אלא הנח לפניהם והם יקלורו (שנהדרין פח). מדרשו. ככרי נתחייב צמעשר דנמנהה מלכחו (שם) דלוקיע למעשר ולתירומה (תמורה א). מעשר ונותן לו. מעשר תכלה את הכרי מכל מעשרותיו ונותן לו את הפאה, שאילו הפריסה לא יהי עניים צריכים לעשרה דלקט שכחה פאה פטורין מן המעשר (שנהדרין פח). וזה הניזק ליד חיוב (מכות פו:). והשכים בבקר ובצור. וזהו היה משאלי כרס (שם) אע"ג איתו עמטו (נדרים פד:). חייבי בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה. כמו משאלי כרס (שם) אע"ג דהפקר פטור מפאה, ומן (פאה פ"א מ"ד) כל שהוא אורל ונשמר חייב צמעשר ובפאה. אפי"ה כי האי הפקר חייב בכל הני, דמפרשה טעמא דכתיב היה תעובב יתירא (לעיל ב). ובני"ז תמורה א) דלמי' צמשה תורה לא תפאר אחריך, ואמר מר לא טטול תפארתו וממנו ויטינו פאה, ודרשין צפרי אחריך וז שכתה, ובכתי' לגב ולימוס ולאמנה יהיה, וכתבי' תכריה כי תצור כרמך לא תעולל אחריך הרי פאה ושכחה ועוללות, למה לי להמדר ומכתב צפרשה קדושים בכולהו לעני ולגב תעובב אותם, צמשה הפקר כי האי גוונא, אכל הפקר גמור פטור מכולם, דתתנן ונשמר פטע להפקר (נדח נא). ופטור מן המעשר. דהפקר פטור מן המעשר (שם) דלא כמי' ביה תעובב יתירא (לעיל ב). תמורה א) אין שמין לא לגנב ולא לגזולן. שאם גנב וגזל צמשה או כלים ותפתחו אליו, אין שמין הנצילה והשכרים לצללים, שאחרי גנב הפתח, אלא ישלם צמשה וכלים והשכרים שלו, אלא לנזקין. שמין, דכתיב והמת ייחיה לו (דעיל יא.).